番禺区南村镇万科红郡小区“3·25”一般坍塌事故调查报告

2022年3月25日9时30分左右，位于广州市番禺区南村镇万科红郡小区（原新光城市花园）花影四街3至6号别墅之间花园改造工程发生一起基坑砖墙坍塌事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失为105.5969万元。

事故发生后，市委市政府、区委区政府高度重视，市委林克庆书记、时任市政府张勇常务副市长先后批示，要求举一反三，抓紧做好人员搜救工作，由市安全生产委员会办公室挂牌督办事故调查工作；区委黄彪书记、区政府叶珊瑚区长、麦洁萍常务副区长和陈建任副区长分别作出批示，要求相关部门开展事故调查，严肃追责，并研判当前安全生产形势，切实抓好安全生产工作，防范同类事故。根据有关规定，经区政府批准，成立由区应急管理局牵头，区公安分局、区住建局、区总工会、区城管局、市规划和自然资源局番禺区分局、南村镇政府有关同志组成了番禺区南村镇万科红郡小区“3·25”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组邀请了广东省安全生产协会的专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。区纪委监委派员列席事故调查报告审议会议，听取了相关情况。

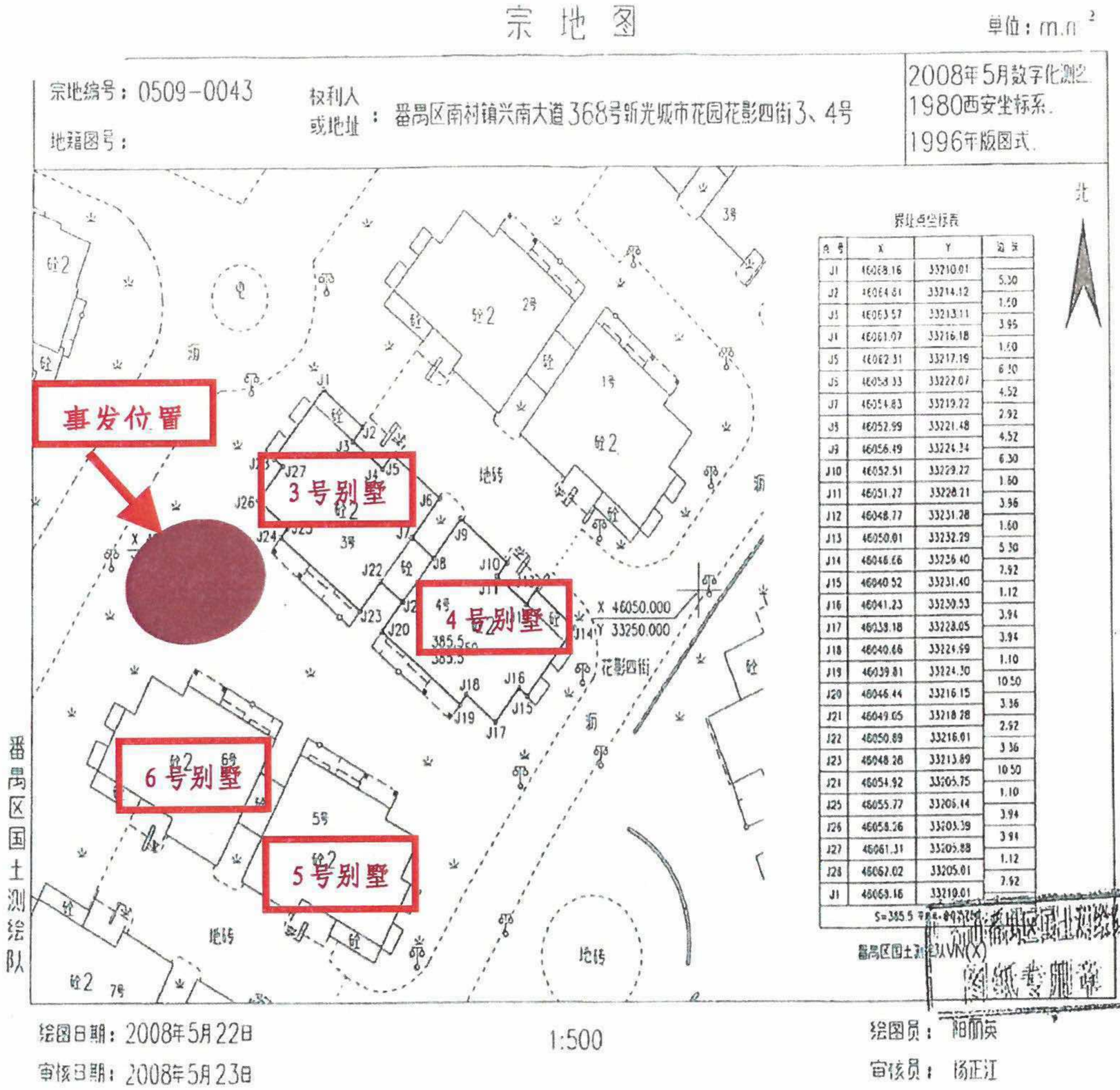
事故调查组认真贯彻落实市、区领导批示精神，坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

调查认定，**番禺区南村镇万科红郡小区“3·25”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

事发工程项目为万科红郡小区花影四街3至6号别墅花园改造工程，施工地块位于广州市番禺区南村镇兴南大道368号万科红郡小区花影四街3至6号别墅之间的私人花园及空地，3号和4号别墅位于地块北侧，5号和6号别墅位于地块南侧，拟在该位置范围内修建烧烤区、休闲区、篮球框、游泳池、泳池西侧布景、铁艺栏杆（桥接各别墅）、2个砂岩造型雕花、园林绿植，还有东侧未定功能区等。上述四户别墅均为独立别墅，毛坯房，单户占地面积385.5m^2，建筑面积442.47m^2。事发区域位于小区公共道路东侧，3号和6号别墅之间的基坑内（见图1）。



点号	X	Y	边长
J1	46068.16	33210.01	
J2	46064.81	33214.12	5.30
J3	46063.57	33213.11	1.60
J4	46061.07	33216.18	3.96
J5	46062.31	33217.19	1.60
J6	46058.33	33222.07	6.30
J7	46054.83	33219.22	4.52
J8	46052.99	33221.48	2.92
J9	46056.49	33224.34	4.52
J10	46052.51	33229.27	6.30
J11	46051.27	33228.21	1.60
J12	46048.77	33231.28	3.96
J13	46050.01	33232.29	1.60
J14	46046.66	33236.40	5.30
J15	46040.52	33231.40	7.92
J16	46041.23	33230.53	1.12
J17	46038.18	33228.05	3.94
J18	46040.66	33224.99	3.94
J19	46039.81	33224.30	1.10
J20	46046.44	33216.15	10.50
J21	46049.05	33218.28	3.36
J22	46050.89	33216.01	2.92
J23	46048.28	33213.89	3.36
J24	46054.92	33205.75	10.50
J25	46055.77	33206.44	1.10
J26	46058.26	33203.39	3.94
J27	46061.31	33205.88	3.94
J28	46062.02	33205.01	1.12
J1	46068.16	33210.01	7.92

S=385.5 平方米

番禺区国土测绘队

图1　事故发生点所处位置图

（二）相关单位情况

1. 建设单位：陈圣辉（广东城光投资集团有限公司法定代表人），是上述四户别墅的实际业主[①]，个人投资建设事发项目。

2. 总承包单位：广州方元设计装饰有限公司[②]（以下简称

---

① 花影四街 3 和 6 号别墅登记在陈圣辉名下，4 号登记在陈圣辉朋友梁某名下，5 号登记在陈圣辉父亲陈某名下。

② 广州方元设计装饰有限公司持有广州市番禺区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440101MA9YA2U64J，类型：其他有限责任公司，法定代表人：黄学敏，经营状态：开业，注册资本：伍佰万元（人民币），成立日期：2022 年 01 月 20 日，核准日期：2022 年 01 月 20 日，营业期限：2022 年 01 月 20 日至长期，住所：广州市番禺区沙湾街西环路新城市广场四街 16 号，经营范围：建筑装饰、装修和其他建筑业：园林绿化工程施工；体育场地设施工程

“方元公司”），成立于2022年1月20日，是事发项目设计、土方开挖、施工的总承包单位，至事发时仍未取得《安全生产许可证》、《建筑业企业资质证书》，不具备土方开挖的设计或施工资质。法定代表人：黄学敏，公司共有四名人员，其中两人——黄学敏和邓平粮分别作为公司主要负责人和安全管理人员（均未取得建筑业企业主要负责人和安全员资格证书，未经安全生产考核合格）负责事发项目。依据公司组织架构和工作分工，黄学敏全面负责工程的各项管理工作，邓平粮负责现场施工队伍管理和施工安全管理工作。公司聘请自由职业者刘祚年等三人负责事发工地进行围蔽、搭排栅作业，按每平方米30元计算工钱；聘请自由职业者谢英明负责土方开挖（挖土装车）作业，口头约定按每天1500元计算开挖费用；聘请自由职业者谢买成的个人车队负责运输开挖的余泥渣土，口头约定按每车400元计算运输费用；聘请自由职业者廖兴建等五人负责建造挡土砖墙，按每砌一块砖5毛钱或每平方米70元计算建造费用；聘请自由职业者勾超等三人作为杂工，口头约定每天270元计算工钱。上述人员均没有签订劳动合同。

3.物业管理单位：广州市万科物业服务有限公司万科红郡物业服务中心[①]（以下简称“物业服务中心”），成立于2011年，

施工；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；各类工程建设活动。

① 广州市万科物业服务有限公司万科红郡物业服务中心持有广州市番禺区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440113576013971 6，类型：有限责任公司分公司（法人独资），负责人：辛艳莉，成立日期：2011年05月19日，核准日期：2021年09月09日，营业期限：2011年05月19日至长期，营业场所：广州市番禺区南村镇兴南大道368号新光城市花

是广州市万科物业服务有限公司的分公司，是万科红郡小区的物业管理单位，负责人:辛艳莉，依据公司规定，物业服务中心经理由邝俊杰担任，负责全面工作。物业服务中心主要从事万科红郡小区物业管理服务业务,下设管家组、技术组、安防组和环境组，管家组负责人由邝俊杰兼任，由李忠林担任管家助理，负责巡查和管理小区内装修工程，技术组负责人由公共维修专业经理李海琳担任，负责小区内物业装修备案审批工作。

（三）事发工程项目审批或备案情况

事发项目施工地块已办理《国有土地使用证》(土地证号:G05-000447)，为合法用地[①]。该地块在原审批的修规[②]中为宅间绿地，建设建构筑物时涉及绿地调整，应按程序规定[③]由建设单位办理规划调整手续，调整建设工程设计方案。陈圣辉未向市规划和自然资源局番禺区分局及其上级单位申请办理规划调整手续，未调整建设工程设计方案，未申请规划报建手续，该工程已建成的砖墙构成违法建设[④]。

园会所一层，经营范围：房地产业。

① 《中华人民共和国土地管理法》(2019年修正)第十二条：“土地的所有权和使用权的登记，依照有关不动产登记的法律、行政法规执行。依法登记的土地的所有权和使用权受法律保护，任何单位和个人不得侵犯。”已取得用地手续的宅间绿地变更使用用途不构成违法用地行为。

② 经市规划和自然资源局番禺区分局核查城建档案WEB检索系统、GIS一体化平台系统，该小区曾用名为“新光城市花园”，于2013年11月取得原广州市规划局同意的新光城市花园项目的修建性详细规划调整（穗规批[2013]230号）。

③ 《广州市城乡规划程序规定》（广州市人民政府令第59号，第132号第一次修订，第168号第二次修订）第四十四条：“建设单位组织编制的建设工程设计方案的总平面图经审定后应当公示，不得随意修改。有下列情形之一的，应当报经原审批的规划和自然资源主管部门批准，规划和自然资源主管部门批准前应当采取批前公示、座谈会或者听证等形式，听取利害关系人的意见：……（二）修改道路系统、建筑和绿地布局、竖向设计、建筑物的使用功能、层数、高度、退让距离和建筑间距的。”

④ 《广州市违法建设查处条例》（2020年修正本）第二条：“本条例所称违法建设，是指违反城

同时，陈圣辉未按照有关规定[①]到建设行政主管部门申请办理施工许可证，也未到南村镇办理开工建设信息录入手续，其让方元公司先行实施基坑的土方开挖建设行为，属于未报先建。

3月7日，陈圣辉和黄学敏到物业服务中心提交相关资料报备花影四街3至6号别墅室内装修和建游泳池的工程。物业服务中心对装修方案审批备案，出具了《装修备案证》，备案装修内容包括全屋装修，施工内容含室内原有墙体修补、砌砖隔墙、水电改造、铺贴瓷砖、天花吊顶、刷防水油漆涂料、包管、建游泳池。

（四）相关单位签订合同情况

2022年2月24日，陈圣辉通过妻子杨佩旋委托韦振杰（广东城光投资集团有限公司总经理）与方元公司签订了《施工工程合同》，确定了方元公司为工程总承包单位，负责花园范围的园林园建报备施工，分项工程的完工场清等为完成相应分项工

乡规划管理有关法律、法规规定的下列情形：（一）未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的。”

① 《中华人民共和国建筑法》（2019年版）第七条第一款：“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。”

《建筑工程施工许可管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号，2018年修正）第二条第二款：“……工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。”

《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》：“……一、2019年9月1日起，工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程（以下称限额以下小型工程），可以不申请办理施工许可证。”

《关于印发广州市加强临时性建筑工程和限额以下小型工程建设管理工作的通知》（穗建规字〔2019〕4号）第二点第（二）项：“临时性建筑工程和限额以下小型工程的建设实行开工建设信息录入管理制度。”

程所需的工作内容，具体包括对原花园和空地的土方开挖，游泳池、园林设施和游乐设施设计及施工等。工程总价包干180万元。签订合同后，杨佩旋向黄学敏个人开设的银行账户支付了165万元的工程款。

（五）事发工程进度情况

陈圣辉未聘请专业单位对施工地块进行勘察和设计，未取得勘察文件和设计文件，也没有向原开发商提取勘察文件；方元公司未考虑施工地块地质条件和地下管网情况等因素，未制定事发工程的总体施工方案和基坑工程施工方案，根据陈圣辉需求预估出具了《万科红郡花影四街3456别墅景观园林工程预算》便开始组织施工。

2022年2月27日至3月12日，方元公司聘请相关人员先后完成了对施工地块周边采取钢管支架和密目安全网围蔽措施，由西往东实施开挖、出土并清运，形成了一个西侧最宽处宽度约18米，东侧最窄处宽度约8米，东西向长度约40米，深度约3.9米的基坑，基坑西侧再挖出东西宽约为4.5米、南北长约为17米、深约1.2米（±0.000以下深度达5.1米）的第二级基坑。基坑东西两侧没有采取支护措施，周边危险区域未见安全防护栏杆等设施，且破坏了原有的排水管网（见图2、3、4）。

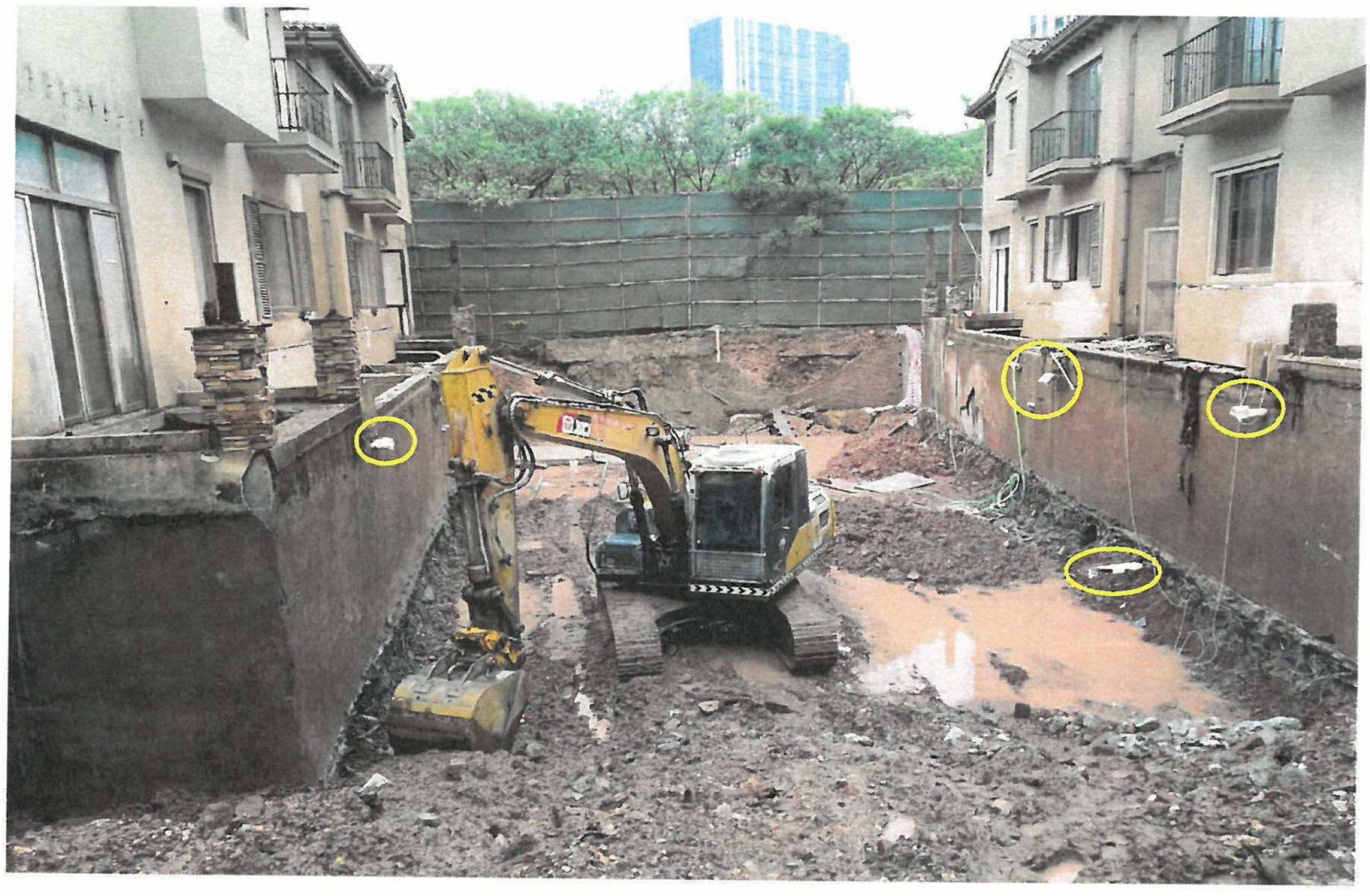
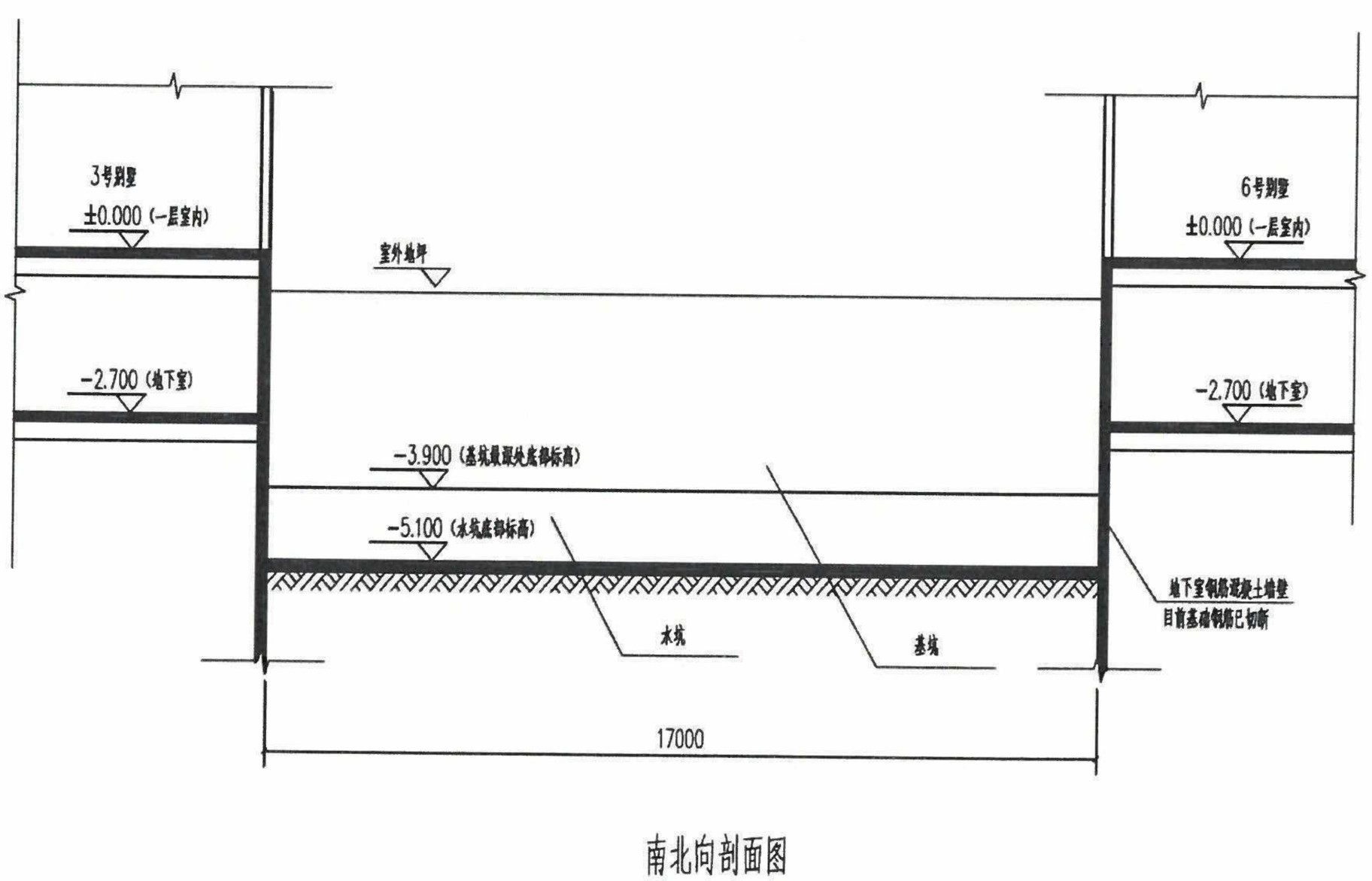
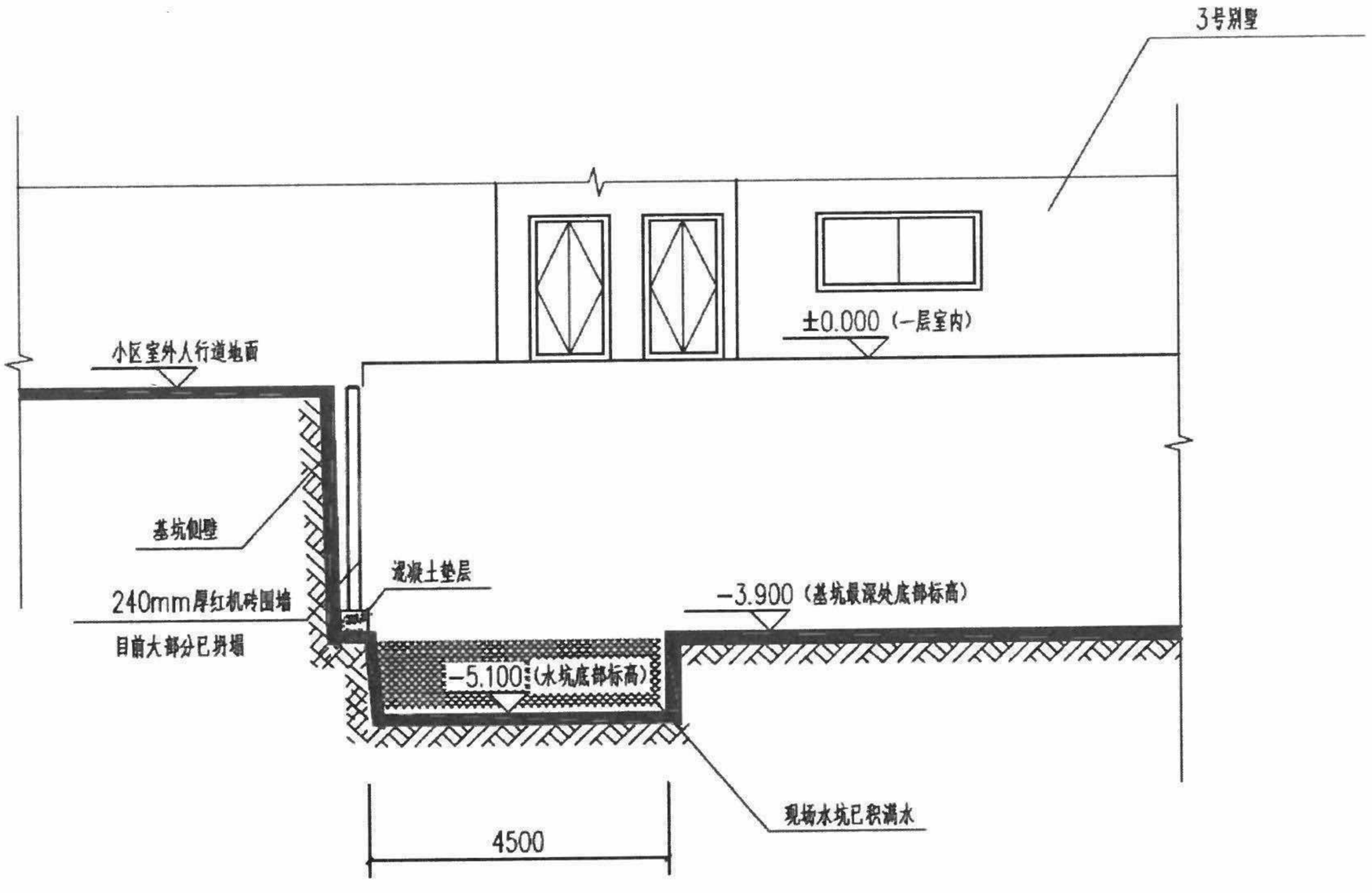


图 2　基坑开挖现状情况（黄色圈点处排水管被切断）



南北向剖面图

图 3　基坑剖面示意图（南北向）



东西向剖面图

图 4　基坑剖面示意图（东西向）

挖成基坑后，方元公司聘请廖兴建等五人按黄学敏要求在基坑西侧边坡堆砌了一堵砖墙，规格为长 25 米，高 3 米，厚 0.24 米，后续计划以此砖墙为模板，浇筑混凝土做成挡土墙，并在墙上雕花形成西侧布景。方元公司在施工过程中同步设计花园及游泳池等，形成了下沉式花园及游泳池装修方案图（见图 5）。

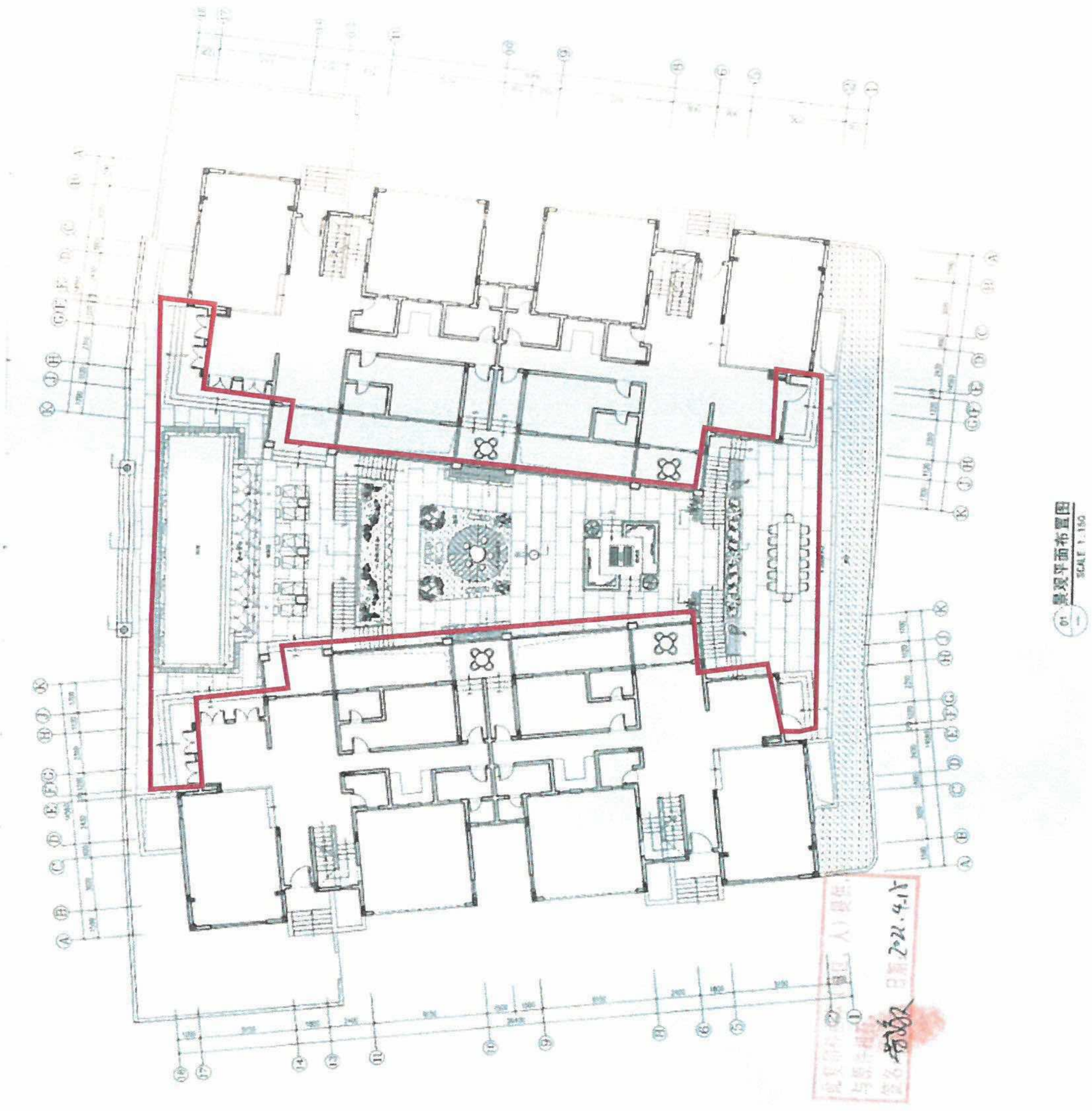


图 5　下沉式花园及游泳池装修方案图

（六）事发工程检查和处理情况

3 月 10 日，南村镇综合行政执法办公室一分队[①]（以下简称

① 《广州市人民政府关于镇街综合行政执法的公告》（穗府〔2021〕9 号）：“各镇街自 2021 年 9 月 15 日起实行综合行政执法。” 关于对违法搭建建构筑物、无建设工程规划许可证的建设项目、未取得建设工程施工许可证擅自施工等违法行为的处罚（综合行政执法职权事项目录第 244、304、388、434、438、493 项），由属地镇街综合行政执法办公室实施。

“一分队”）执法人员对该小区进行例行巡查，发现事发工地有钩机和工人正进行土方开挖，开挖深度约 1 米，执法人员认为未达到涉嫌违法建设标准，固未作进一步处理。

3 月 12 日，物业服务中心管家李忠林巡查发现方元公司对原花园和空地进行了土方开挖并形成基坑，破坏了花园原设计，与原装修报备内容不一致，发出了《违规/违约行为整改通知单》，要求方元公司停止有关违规行为，并限时 72 小时内完成整改，但没有主动报告相关行政主管部门。

3 月 15 日，一分队执法人员再次检查事发工地，发现现场已形成基坑并堆砌了砖墙，隧发出《协助调查通知书》，由在场人员黄学敏签收，要求建设单位携带规划部门的审批文件等相关资料协助调查，并控停了该建设工程。黄学敏将停工要求告知韦振杰，但未将协助调查事宜告知韦振杰，也未将停工要求和协助调查事宜直接告知陈圣辉。3 月 16 日，一分队执法人员对四户业主涉嫌违法建设问题正式立案查处[①]，3 月 21 日一分队执法人员再次对事发工程进行跟踪检查，确认围蔽区域内没有施工，现场处于停工状态。

（七）建设单位履职情况

陈圣辉未就事发项目办理规划报建、申报施工许可或开工建设信息录入手续，未聘请勘察、设计和监理单位从事事发项目相关工作，且将施工项目发包给不具备资质的单位。陈圣辉

① 立案编号：穗番南村立字【2022】H080 号、穗番南村立字【2022】H081 号、穗番南村立字【2022】H082 号、穗番南村立字【2022】H083 号

仅在2月28日去过施工现场，后续进入开挖阶段没有进行检查或跟踪工程进度，仅通过转发信息、口头叮嘱等方式对方元公司进行安全提醒，要求该公司按照规程施工和注意安全，并未对项目工程进行实质性管理。至3月25日，陈圣辉及相关人员一直未提供规划部门的审批文件，未到南村镇综合行政执法办公室协助调查。

（八）气象情况

据气象资料显示，2022年3月23日至25日，番禺区出现明显降水和降温过程。其中，23日出现中到大雨局部暴雨，24日至25日出现大雨到暴雨。南村镇各日雨量及当日最大时雨量如下：23日平均面雨量24.3毫米，最大累积雨量27.0毫米，最大时雨量6.9毫米（13-14时）；24日平均面雨量80.8毫米，最大累积雨量91.4毫米，最大时雨量21.7毫米（4-5时）；25日平均面雨量50.1毫米，最大累积雨量60.9毫米，最大时雨量25.9毫米（9-10时）。番禺区气象台于3月24日4时03分发布暴雨黄色预警信号，6时22分升级为暴雨橙色预警信号，11时04分解除暴雨预警信号；3月25日8时03分发布暴雨黄色预警信号，12时55分解除暴雨预警信号。气象因素对本次坍塌事故有影响。

（九）政府相关部门履职情况

规资、住建、城管、属地镇政府按照自身职责，结合3月21日，市、区两级防御近期强降雨工作视频会议要求，开展了

相关工作，情况如下：

1. 市规划和自然资源局番禺区分局

一是防汛防灾方面：重点加强地质灾害隐患点、风险点、危旧房、人员密集区等重点地区地质灾害排查和巡查监测，加强地质灾害受威胁人员临灾避险撤离演练，重点加强值班值守，确保有急快应，有急必应。二是住宅小区用地核查方面：对万科红郡小区项目[①]在办理规划许可业务期间进行现场勘查，未发现违法建设行为。陈圣辉未就事发位置申请规划调整，属于验收完毕并投入使用后才发生的违法行为，至事故发生前，未收到区城管局或南村镇政府发函协助提供规划意见。

2. 区住建局

一是防汛防灾方面：召开局务会，专题部署并启动开展住建系统应对强降雨防御工作，提炼要求，将工作要点转发辖管工地、小区等企业，开展防汛督导检查，指导各工地、小区企业开展防汛备汛工作。二是建筑行业管理方面：不定期开展“双随机、一公开”执法检查，2021 年对区房屋建筑市场分别开展了两次施工承发包行为专项检查，共抽查在建项目 66 个，未发现参建单位存在违法发包、转包、违法分包等违法违规行为。2022 年 3 月开展“双随机、一公开”建筑市场及实名制执法检查，共抽查在建项目 10 个，对 8 个项目发出限期整改通知书 8

① 万科红郡小区于 2007 年 1 月 25 日取得修建性详细规划方案（穗规批【2007】8 号），事故发生位置于 2007 年 2 月 7 日取得建设工程规划许可证（穗规建证【2007】575 号），2008 年 11 月 11 日取得建设工程规划验收合格证（穗规验证【2008】2221 号）。

份，对其中 2 个项目进行诚信扣分处理；检查“受监在建工地”406 项次，出动执法人员 1182 人次，下发安全隐患整改通知书 321 份，责令停工通知书 10 份，进行省动态扣分 142 宗，记录不规范行为 20 宗。三是装修工程监管方面：2022 年 3 月 22 日和 24 日分别制定《番禺区住房和城乡建设局关于进一步加强番禺区装修工程监管的工作方案（试行）》和《番禺区住房和城乡建设局关于进一步加强装修工程监管的通知》，对装配式建筑、星级绿色建筑、既有建筑装修、新增装修、小额工程装修、办公场所装修等工程实施分类处理，明确监管职责和工作流程，至事发时未有实质性工作成效。四是物业管理行业监督管理方面：2021 年 11 月 29 日区物业管理协会检查事发小区[①]，曾发现小区存在住户违规装修没有记录、未及时发出书面制止或未及时报告相关职能部门的问题，发出了巡查工作整改清单，单户问题完成整改，但 2022 年 1 月至事故发生前，区住建局未对事发小区的违规装修开展监督检查，对物业管理单位存在上述同类问题的查处和防范工作落实不到位。

3. 区城管局

一是防汛防灾方面：召开局长办公会议，专门组织传达学习了会议精神和有关工作要求，提高政治站位，加强值班值守，提前做好相关防御工作。二是查处违法建设方面：2021 年 8

① 2021 年度区住建局委托区物业管理协会对全区物业小区开展全覆盖检查，填写相关表格并制作台账，对检查发现问题的小区签发限期整改清单，并督促物业服务企业落实整改。11 月 29 日的检查由区物业管理协会实施。

月，组织开展住宅小区违建专项整治行动，排查梳理并整治小区住宅乱搭乱建共计72宗，拆除面积共计2238.1平方米；2022年起，制定《查处住宅小区违法建设一般程序执法工作指引》，组织9期城管执法培训班，培训镇街执法人员500多人；每月一次组织各镇街召开违法建设治理工作会议，每季度开展1次违法建设督导检查，督促、指导各镇街按照《番禺区2022年违法建设实施方案》开展违法建设治理工作，推进严查严控新增违法建设和治违安全等工作；但对南村镇落实查违控违工作业务指导不够，对南村镇新增违法建设底数掌握不全；事故发生后，组织排查住宅小区违建问题线索，整治13宗，拆除总面积843平方米。

4. 南村镇政府

一是防汛防灾方面：做好雨前部署，镇三防办下发《关于做好强对流天气及其引发的灾害防御应对工作的通知》，要求各部门各村居强化做好准备工作，立足最不利情况做好防御。事发小区由南村镇兴南社区居民委员会负责传达有关工作要求，有关人员未将上级关于应对恶劣天气防范措施、要求等内容全面传达至相关物业管理单位，且仅通过微信群发送相关信息，没有继续跟踪物业管理单位的落实情况。二是查处违法建设和无证施工方面：南村镇综合行政执法办公室一分队相关执法人员虽然控停了该项目，但控停效果不佳，且未将事发项目调查处理进展情况报告属地政府，对于已经形成的基坑的重大

隐患未进行内部通报，也没有报告区住建局、区城管局等部门，未采取措施消除隐患，直到事故发生当天（即立案10天后）才以南村镇政府名义向市规划和自然资源局番禺区分局发出查档函，核实事发项目规划许可情况，查处违法建设不迅速，消除安全隐患不及时。三是小额工程报建管理方面：从2021年1月20日起，南村镇规划建设办公室开始实施小额工程备案管理，至事故发生前共录入开工建设信息14宗，但未督促物业管理单位告知陈圣辉按照要求录入开工建设信息；事故发生后，才根据区住建局部署，发文要求各居委会和各物业管理单位落实物业小区室内装修检查、登记工作制度，相关工作推进迟缓。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

鉴于事发工地处于停工状态，方元公司同步开展该小区其它单位的室内装修作业。2022年3月25日8时左右，方元公司三名杂工勾超、田华祥、勾顺怀到方元公司在红郡小区的另一个室内装修工地——花影七街5号住宅进行一些零星工作。

9时左右，因为七街5号住宅的墙角清理需要使用工具，勾超等三人到事发室内装修工地寻找工具，发现事发基坑内积水较多。由于遇到下雨天气基坑积水未及时抽排容易水浸并漫入别墅地下一层，方元公司要求管理人员和杂工要定期抽排基坑积水。勾超等三人打开位于别墅一楼的抽水机开关抽排积水。

期间，邓平粮对该小区内方元公司承包项目的工地进行巡查，当巡查到事发工地时，发现位于砖墙下面（基坑上方）本来往外排水的排水管有水往基坑内部倒流，便安排在场的勾超、田华祥、勾顺怀进行堵漏，堵漏完再回去花影七街5号住宅工作。堵漏的方式拟采用装满石粉沙的编织袋先把有倒流水的排水管口封堵，再用合适的PVC弯头管安装到水管上以防止倒流。确定堵漏方案后，邓平粮到七街5号寻找适合的管件，勾超、田华祥、勾顺怀进入基坑进行水管封堵作业。

9时30分左右，勾顺怀进入室内寻找工具，勾超搬完两个装有石粉沙的编织袋以后，搬运第三个编织袋送往站在排水管位置等待的田华祥时，砖墙突然坍塌，田华祥和勾超被埋在砖墙下。

（二）应急处置情况

事故发生后，黄学敏、邓平粮和勾顺怀立即组织救援。

10时00分，区急救医疗指挥中心接报：在番禺区南村镇万科红郡1期4街5号发生一起砖墙坍塌事件致两人被困受伤。区急救医疗指挥中心先后调派番禺区第六人民医院及新造医院救护车出车救援。

10时04分，广州市消防救援支队119指挥中心接报后，迅速调派支队全勤指挥部、大队指挥部、大学城消防站、市桥消防站、亚运城消防站、特勤二消防站、南村镇专职消防队共2辆指挥车、7辆消防车、42名指战员赶往现场处置。

10 时 10 分，区公安分局接市公安局下发警情后，马上指令万博派出所派出警力立即赶赴现场处置，并电话通知值班所领导，通知最小应急单元和周边辅警巡逻警力到场协助处置；同步通报区委区政府总值班室，并协调“119”和“120”尽快到场。区委区政府总值班室接报后通知相关职能部门和南村镇作出响应。

10 时 18 分，万博派出所警力到达现场并立即开展救援工作，同步将具体位置通报值班所领导、派出所总台和支援警力。

10 时 21 分，番禺区第六人民医院救护车到达现场。

10 时 25 分，南村镇相关人员到达现场，开始处置工作，并上报初步处置情况。

10 时 31 分，南村镇专职消防队到达现场；番禺区第六人民医院救护车报入，伤员均仍被困中，救护车现场待命。

10 时 32 分，大学城消防站到达现场。

10 时 33 分，市桥消防站到达现场；新造医院救护车到达现场。

10 时 35 分，大学城消防站汇报，现场共有两名人员被困，其中一名被困人员能够正常沟通，另外一名人员被困位置不确定，消防指战员迅速利用生命探测仪搜索被困人员埋压位置。

10 时 39 分，番禺大队指挥部到达现场。

10 时 40 分，区应急管理局到达现场处置。

10 时 43 分，大学城消防站汇报，第二出动到达现场。

10 时 53 分，救出第一名被困男子，人清醒，移交医护人员救治，正在抽水处置，营救第二名被困人员。

10 时 58 分，由新造医院救护车将第一名伤者转送番禺区中心医院作进一步治疗。

11 时 00 分，番禺大队指挥部汇报，第二名被困人员位置已基本确认，正在组织救援中，并使用手抬泵进行抽水。

11 时 23 分，支队全勤指挥部到场后，立即下达指令，并组织救援力量对第二名被困人员进行搜救，对倒塌砖墙进行加固，防止二次倒塌，救援人员随即使用破拆工具对砖墙进行破拆清理。

11 时 30 分，区政府领导到达现场处置。

11 时 56 分，第二名被困人员被救出，移交医护人员，现场处置完毕。

11 时 59 分，番禺区第六人民医院救护车报入，第二名人员已解困出来，已确认死亡。

12 时 05 分，区委区政府总值班室向市委市政府报送情况，区应急管理局向市应急管理局总值班室报送事故快报。

（三）应急救援评估情况

事故发生后，区政府办、公安、消防救援、医疗救护、住建、应急、指挥中心、南村镇等部门根据自身职能，赶赴现场开展应急救援工作。区领导赶赴现场指挥部署相关工作，未发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

（四）人员伤亡情况

事故共造成1人死亡，1人受伤，情况如下：

1.死者：田华祥，男，64岁，重庆酉阳县人。

2.伤者：勾超，男，20岁，重庆酉阳县人。

（五）善后处置情况

南村镇政府迅速组织开展了慰问、安置、赔偿等工作。善后小组一对一开展专人陪护、家属安抚工作等。3月27日，方元公司已与死者家属签订了协议，并付清一次性补偿金、精神损失费、交通费等赔偿款，遇难者遗体已及时进行火化处理，其家属已陆续返回。3月31日伤者经住院治疗后出院。

（六）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故单位统计，调查组核定事故直接经济损失为105.5969万元。

三、事故现场勘验情况

（一）事发基坑南北两侧为原别墅负一层浇筑的直立钢筋混凝土墙，东侧为挖掘机进出基坑的斜坡道，西侧为近乎直立的急陡边坡，其土层为红色泥质砂土夹石块，边坡未采取有效的支护措施。现场可见基坑底部西侧有坍塌的砖墙及部分残墙（见图6）。



图 6　西侧基坑边坡及砖墙情况（事故点）

（二）坍塌的砖墙每隔 4 米设一根钢筋混凝土构造柱，砖墙上未设置泄水孔（见图 7）。



图 7　砖墙构造柱情况

（三）6 号别墅西侧雨水井口放置二条抽排水管，是工人抽排水的导流出口位置（见图 8）。



图 8　6 号别墅西侧雨水井及抽排水管情况

（四）由于四户别墅外网排水系统已完全破坏（见图 9），此区域雨水无法通过原有排水管道排出。连接雨水井的排水管被破坏后留有缺口，导致外部雨水经雨水井通过砖墙下的排水管倒流到基坑底部，冲刷砖墙基础的土体、基坑积水加深。砖墙基础长时间浸泡在积水里，加上倒灌水冲刷，对砖墙稳定性有直接影响。



图 9 排水系统破坏情况

（五）由于连日降雨，雨水浸润的边坡仍存在局部垮塌现象（见图 10）。边坡泥土侧向挤压对砖墙稳定性有一定影响。



图 10 西侧边坡泥土持续垮塌情况

四、事故原因及性质

（一）直接原因分析

事发工地基坑开挖过程中原有外网排水管道被切断，事发前连日降雨导致本区域雨水无法排出、外围雨水倒流入基坑内，基坑底部汇集了大量雨水。基坑积水浸泡和倒流水冲刷引起基层边缘泥土浸润变形，局部边坡垮塌侧向挤压，导致基坑边缘违规搭设、泄水和支护性能不足的砖墙失稳坍塌，压埋正在基坑底部作业的人员，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.建设单位未经规划报建和施工审批便发包工程，在未聘请勘察、设计和监理单位参与，未取得工程周边环境资料，未明确危大工程清单和相应的安全技术措施的情况下，未落实施工前期保障工作便聘请了不具备施工资质的单位组织施工作业，冒然进行了基坑开挖这一危险性较大的分部分项工程[①]，且自身不具备专业知识的情况下缺乏对施工单位的管理，没有履行建设单位的责任。

2.施工单位不具备基坑工程的施工资质，其主要负责人和安全管理人员不具备建筑施工项目管理资格，未设安全管理架构，主体责任落实不到位；未按规定[②]组织工程技术人员编制土方开挖和基坑支护的专项施工方案，且涉及深基坑的专项施工方案，施工单位未组织专家进行论证，便安排人员违规开挖土方；未综合考虑基坑深度、周边环境对基坑变形的承受能力及支护结构一旦失效可能产生的后果、施工季节等因素，未选择支档式结构、土钉墙、重力式水泥土墙和放坡四种形式的任意

---

① 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）和与之配套的《广州市住房和城乡建设委员会关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉的通知》（穗建质〔2018〕71号）的规定：危险性较大的分部分项工程范围：一、基坑工程：（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。……超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围：一、深基坑工程：开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

② 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）第十条：“施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。”和第十二条：“对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。”

一种，对基坑西侧边坡未采取有效的防护措施，不符合规范要求[①]；未建立风险分级管控及隐患排查治理体系，未对基坑的土方开挖及排水管网破坏后可能形成的事故风险隐患进行辨识，未制定针对性的风险管控措施；坍塌砖墙的砌筑方式不符合规范[②]要求，缺乏稳定性；未对从业人员开展进场三级安全教育，未进行施工前安全技术交底；违章指挥人员进入危险区域作业，工程管理不到位。

（三）事故相关单位存在的主要问题

1. 陈圣辉（建设单位），违反了《广州市违法建设查处条例》（2020 年修正本）第九条[③]规定，未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设；违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号，下同）第五条[④]规定，未提供工程周边环境等资料；违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

---

① 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）第 3.3.1：支护结构选型时，应综合考虑下列因素：1 基坑深度；2 土的性状及地下水条件；3 基坑周边环境对基坑变形的承受能力及支护结构一旦失效可能产生的后果；4 主体地下结构及其基础形式、基坑平面尺寸及形状；5 支护结构施工工艺的可行性；6 施工场地条件及施工季节；7 经济指标、环保性能和施工工期。
第 3.3.2：支护结构应按表 3.3.2 选择其形式（结构类型：支档式结构、土钉墙、重力式水泥土墙和放坡）。

② 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）第 9.1.3 条：基坑工程设计应包括下列内容：1 支护结构体系的方案和技术经济比较；2 基坑支护体系的稳定性验算；3 支护结构的承载力、稳定和变形计算；4 地下水控制设计；5 对周边环境影响的控制设计；6 基坑土方开挖方案；7 基坑工程的监测要求。

③ 《广州市违法建设查处条例》（2020 年修正本）第九条：“任何单位和个人都应当遵守经依法批准并公布的城乡规划，不得进行违法建设。”

④ 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号）第五条：“建设单位应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料。”

第七条[①]规定，未在施工文件中列出危大工程清单并要求施工单位明确相应的安全管理措施；违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十条第一款[②]规定，未委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测；违反了《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号，第687号、714号修正）第七条第一款[③]规定，将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位。

2.方元公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第四条第一款[④]规定，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未健全风险防范化解机制；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[⑤]规定，全员安全生产责任制未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，未建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监

---

① 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）第七条："建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。"

② 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）第二十条第一款："对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。"

③ 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号，第687号、714号修正）第七条第一款："建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。"

④ 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款："生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。……"

⑤ 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条："生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。"

督考核；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款[①]规定，主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一、第二款[②]规定，未建立安全风险分级管控制度，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[③]规定，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施以及事故应急措施；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款[④]规定，未对安全生产状况进行经常性检查，检查及处理情况未如实记录在案；违反了《中华人民共和国建筑法》（2019年版，下同）第二十六条[⑤]规定，未取得资质证书承揽工程；违

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款："危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。"

② 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一、第二款："生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。……"

③ 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款："生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。……"

④ 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款："生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。……"

⑤ 《中华人民共和国建筑法》第二十六条："承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，

反了《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第三十七条第一款[①]规定，未对从业人员开展进场三级安全教育；违反了《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(原建设部令第128号，住房城乡建设部令第23号修正)第二条第二款[②]规定，未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动；违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条第一款[③]规定，未在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案；违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条第一款[④]规定，未组织专家论证涉及深基坑的专项施工方案；违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十四条[⑤]规定，未在基坑周边危险区域设置安全警示标志；违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条第二款[⑥]规定，未对

并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。”

① 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第三十七条第一款：“作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。”

② 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(原建设部令第128号，住房城乡建设部令第23号修正)第二条第二款：“建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。”

③ 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)第十条第一款：“施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。”

④ 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)第十二条第一款：“对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。”

⑤ 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)第十四条：“施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。”

⑥ 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)第十五条第二款：“……施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目

从业人员进行施工前安全技术交底；违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十四条第一款[①]规定，未建立危大工程安全管理档案。

3. 物业服务中心，违反了《广州市物业管理条例》第八十六条第（五）和第（八）项[②]规定，发现业主和施工单位违法搭建构筑物和损毁园林未及时报告相关行政管理部门；违反了《广州市物业管理条例》第八十八条第二款[③]规定，发现业主和施工单位有违反装饰装修服务协议或者违反法律、法规等规定以及管理规约行为的，未及时报告相关行政管理部门。

（四）政府相关部门的主要问题

1. 南村镇政府落实安全生产属地监管责任不到位，未有效督促镇综合行政执法办公室、规划建设办公室等内设部门履行职责，对镇综合行政执法办公室存在统筹协调不足、履职不到位，对事发项目违建情况实施控停不力，未依法及时采取措施

专职安全生产管理人员共同签字确认。”

① 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）第二十四条第一款：“施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。……”

② 《广州市物业管理条例》第八十六条第（五）和第（八）项：“相关单位和个人应当维护物业服务区域内建筑物安全，保护共用部位、共用设施设备，维护良好的秩序和环境，不得有下列行为：……（五）违法搭建建筑物、构筑物；……（八）损毁树木、园林；……

有本条第一款行为之一的，物业服务人、业主委员会有权依照法律、法规等规定以及管理规约、物业服务合同，要求行为人停止侵害、排除妨碍、消除危险、恢复原状、赔偿损失；劝阻、制止无效的，物业服务人、业主委员会应当及时报告相关行政管理部门。相关行政管理部门应当依法及时处理，相关业主和物业使用人应当积极配合。”

③ 《广州市物业管理条例》第八十八条第二款：“装饰装修期间，业主、物业使用人或者装饰装修企业应当配合物业服务人对装饰装修现场进行检查。物业服务人发现有违反装饰装修服务协议或者违反法律、法规等规定以及管理规约行为的，应当及时予以劝阻、制止，已造成事实后果或者拒不改正的，应当及时报告有关部门依法处理。”

消除开挖基坑的重大隐患，镇规划建设办公室未主动督促住宅小区建设单位办理小额工程开工建设信息录入，推进小额工程备案和室内装修管理工作滞后，兴南社区居民委员会传达恶劣天气防范措施要求未跟踪落实等问题监督不力；未认真吸取2021年番禺区沙头街伊顿公馆“10·3”高处坠落事故教训，组织开展违法建设治理工作不全面，查处不迅速，未及时排查和整治此类存在坍塌风险的施工工程隐患点。

2. 区住建局监督物业管理企业履行法定职责不全面，对于检查发现物业管理单位装修管理和履职不力的问题整治力度不足，导致同类问题重复出现；日常管理不严格、不深入，未及时发现物业管理单位对事发项目装修报备管理和日常巡查不到位、未向相关行政管理部门报告业主违法搭建建构筑物等问题；未认真吸取2021年番禺区沙头街伊顿公馆“10·3”高处坠落事故教训，制定装修工程监管配套文件不及时，监督指导镇街实施小额工程和室内装修管理不到位。

3. 区城管局组织部署查控违法建设专项整治行动不深入，统筹、监督、指导镇街排查住宅小区违法建设、开展城市管理和综合执法工作不力，未督促属地及时处理事发的新增违法建设，指导镇街提升城市管理和综合执法业务能力不到位。

（五）事故性质认定

经调查认定，番禺区南村镇万科红郡小区“3·25”一般坍

塌事故是一起相关单位安全生产主体责任不落实、擅自进行违法建设、无资质从事土方开挖工程、未进行基坑支护设计及施工、风险管控和隐患排查不到位、安全教育和保护措施不足，监管有缺失而导致的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议移送公安机关处理的人员

邓平粮，群众，方元公司现场安全负责人员，未按规定履行安全生产管理职责[①]，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，未督促落实本单位安全生产整改措施，违章指挥人员进入基坑进行堵漏作业，导致发生生产安全事故，对本次事故负有直接责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法处理。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1. 陈圣辉（建设单位），男，群众，未就事发项目办理规划报建或施工报建报备手续、未聘请专业单位对施工地块进行勘察和设计、未按照规定申请办理施工许可证，对本次事故负有

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。”

主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[①]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

其违法建设行为依据《广州市违法建设查处条例》第三十一条[②]规定，建议由南村镇综合行政执法办公室依法处理。

2. 方元公司，对本起事故负有重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

3. 黄学敏，男，群众，方元公司法定代表人，未按规定履行安全生产管理职责[③]，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”

② 《广州市违法建设查处条例》（2020年修正本）第三十一条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由城市管理综合执法机关按照下列规定予以处罚：（一）尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处以建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；（二）无法采取改正措施消除对规划实施的影响的，除按照本条例第二十条、第二十四条的规定进行处理外，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”

③ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[①]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

（三）建议给予其他问责处理的人员

1.李忠林，男，群众，物业服务中心管家助理，日常巡查工作不到位，发现业主和施工单位违法搭建构筑物和损毁园林未及时报告相关行政管理部门，建议由物业服务中心按照公司内部奖惩制度进行处理。

2.李海琳，男，群众，物业服务中心公共维修专业经理，对业主和施工单位提供的备案材料审核把关不严，发现业主和施工单位有违反装饰装修服务协议或者违反法律、法规等规定以及管理规约行为的，未及时报告相关行政管理部门，建议由物业服务中心按照公司内部奖惩制度进行处理。

3.邝俊杰，男，群众，物业服务中心经理，负责物业服务中心全面工作，开展日常管理工作不到位，对发现的问题跟踪处理不及时，建议由物业服务中心按照公司内部奖惩制度进行处理。

（四）建议采取强化管理措施的单位

鉴于《广州市物业管理条例》中没有对物业服务中心违反

---

①《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”

第八十六条第（五）、（八）项和第八十八条第二款规定的相应罚则，建议区住建局对物业服务中心采取通报，纳入重点监管对象，每月实施督查等方式依法加强管理。

（五）其他建议

1.建议责令**南村镇党委、镇政府**向区委区政府作出深刻书面检查，总结和吸取事故教训，全面细致进行风险分析和排查治理，强化内部监督，认真履行职责，进一步加强违法建设查控、小额工程和室内装修监督管理、综合行政执法以及应对恶劣天气防御等相关工作。

2.建议责令**区住建局、区城管局**分别向区委区政府作出深刻书面检查，认真分析各自行业领域的存在问题，总结教训，厘清职责，进一步加大对在建工程、小额工程、室内装修、物业管理单位的监管力度，切实打击住宅小区违法建设行为，压实各方责任，防范因违法建设、违规施工引发的安全事故。

3.建议区纪委监委结合事故暴露的履职问题对南村镇、区住建局、区城管局相关责任人进行处理。

六、事故主要教训

（一）相关单位严重缺乏法律意识。业主单位擅自违建，未报先建，存在没有被及时查处就继续进行违法建设的错误思想，没有对事发工程做足前期保障；施工单位不具备建筑资质和安全生产条件，仍然承揽本次施工工程；物业管理单位发现

施工内容与报备不一致时不及时上报，对法律赋予自身的职责不清晰，上述单位和有关责任人漠视国家规划和建设领域的法律法规要求，缺乏对法律法规的敬畏。

（二）“三无”施工单位违规开挖，制造隐患。施工单位无资质、无技术、无管理，在没有建筑行业专家技术人员参与的情况下，单位主要负责人背离建筑领域法律法规及相关国家标准要求，毫无标准依据或专业论证便随意进行基坑土方开挖，破坏原有排水管网，迷信“土办法”，按照个人主观想法建造挡土砖墙，亲手制造缺乏支护的基坑和砖墙坍塌的重大隐患，无知且无畏，最终导致事故的发生。

（三）风险辨识不足，胡乱违章指挥。施工单位主要负责人和安全管理人员不具备建筑施工项目管理资格，没有项目管理的知识和经验，没有履行法定职责，项目管理真空，在正值下雨且深基坑形成积水的情况下，忽视恶劣天气和作业环境叠加的双重风险，依然安排人员进入深基坑进行堵漏作业，管理混乱无序，违章指挥冒险作业，罔顾施工人员安全，严重缺乏安全意识。

（四）发现隐患后协同查处不及时，防范恶劣天气工作仍存不足。属地政府内部相关部门职责不够清晰，没有建立隐患排查治理的协调机制，对于涉及多部门职责的事项未及时协调处理，特别是发现重大事故隐患的情况下，协同工作力度不足，

加上行业管理部门履行管理职责仍存在漏洞，未形成监管合力，导致隐患长期存在；同时，对于此类无证施工工程的打非治违工作仍有不足，遇上恶劣天气等时段，便出现了传达落实防范措施无法实现全覆盖的漏洞，各相关单位应予以重视。

七、事故防范和整改措施建议

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）区各负有安全生产监督管理职责的部门要提高政治站位，牢固树立职责法定的意识，依法履行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规赋予各相关部门的监管职责，明确综合行政执法只是日常监管其中一项手段，职权下放不代表日常监管责任转移，区级部门与各镇街要明确行业管理和属地管理的职责，不能一放了之，要加强沟通协调和监督指导，共同做好安全生产监督管理工作。同时，各部门和镇街要建立日常检查和行政执法的监督内控机制，规定办理时限，严格督促落实，有效预防本次事故出现的执法部门在发现问题、责令停工、立案处罚后类似隐患未消除不闭环的情况。

（二）区住建、水务、交通等行业主管部门要督促各类建设单位要强化法律意识，自觉学习和遵守国家法律法规的相关

要求，清楚认识自身在建设工程过程的法定职责，严格按照法定要求进行报建和施工报备等手续，未取得规划和施工许可的，一律不得擅自进行建设，聘请依法经营、具备有关资质的勘察、设计、施工和监理单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动，做足做实工程前期保障，确保安全文明施工。区住建局要监督本次事故建设单位要切实加强管理，必须回填已开挖的基坑，按照有关要求恢复原状，按标准修复被破坏的排水管网和存在坍塌风险的边坡，对涉事的四户别墅的基础机构进行专业鉴定，确保房屋稳定性。

（三）区住建、水务、交通等行业主管部门要督促施工单位履行安全生产主体责任，严格遵守相关法律法规的规定，从制度建设、责任制落实、按章作业等方面进行全面梳理，填补制度空白，切实加强管理；认真审视基坑土方开挖的作业资格和条件，确保在适用范围内从事作业活动；重点做好基坑开挖和支护等危大工程的风险研判和分级管控，制定完善的专项作业方案和现场应急处置措施，按照风险级别，配备相应管理人员进行现场指导和监督，加强施工作业安全管理；加强从业人员管理，强化从业人员培训和安全技术交底，督促作业人员必须按程序和规范进行施工，加强过程控制，及时发现和制止作业人员不规范、不安全、违章冒险作业等行为。

（四）区住建局切实强化物业管理行业的监督，督促各类

物业管理单位认真学习国家法律法规的相关要求，履行在小区内进行建设工程过程中的法定职责，加强室内装修和相关物业建设工程的备案管理，加强日常巡查，发现业主违法建设的行为要及时制止，立即报告属地镇街和有关主管部门。同时，加强建筑行业管理，组织召开事故安全警示教育会，重点宣传本起事故的原因、问题和教训，发动施工单位和区内物业管理单位认真总结，举一反三；加大对镇街开展小额工程报备管理的监督指导力度，发挥行业技术优势，堵塞监管漏洞，组织施工企业加强主要负责人、项目负责人和安全管理人员的业务培训，重点学习相关管理规定，杜绝麻痹大意思想，提高相关人员的安全意识；结合当前全市自建房安全大排查大整治行动，牵头联合规资、城管、应急、文广等部门和各镇街构建长效工作机制，全覆盖摸查区内各类在建施工、基坑土方开挖、建筑物改扩建等工程，有针对性组织开展一次建筑领域“打非治违”专项治理行动，加大执法力度，重点打击未报先建、无证施工等违法行为，形成严抓严管的高压震慑态势。

（五）区城管局加强全区违法建设治理统筹、协调、指导工作，彻底摸查全区现有违法建设，定标定量牵头推进全区违法建设查处工作，加强执法业务培训，确保执法权下放后镇街“接得住、管得好”，同时加强督导考核，督促各镇街和相关行政职能管理部门依法履行违法建设查处职责，有效控制新增违

法建设。

（六）其它行业主管部门要在各自监管领域内组织开展举一反三的事故宣传学习，督促管理对象，特别是涉基坑开挖作业的单位，要认真深刻吸取本起事故教训，对照排查是否存在同类问题，结合“一线三排”机制开展一次“打非治违”专项行动，针对可能存在的共性问题要结合自身实际，制定行动方案，对症下药，堵塞漏洞，强化行业领域安全管理。

（七）各镇街要强化属地监管意识，建立网格化巡查制度，加强巡查，对新发现的违法建设，按要求完成制止、报告；对在建的违法建设落实无水、无电、无人员、无建设状态变化全面控停；对偷建、抢建的违法建设坚决落实拆除。进一步明确房屋建设、水务工程等建设领域的监管部门，落实管理责任，杜绝监管空白。主动对接区级相关管理部门，积极学习相关业务，完善相关制度，明确内部工作指引，从运作模式、责任落实和统筹推进力度等方面强化镇街综合行政执法力量，形成内部协调机制，加大统筹执法力度，对违建过程产生的涉及建筑、消防、安全等潜在隐患要组织联合行动，及时消除重大事故隐患，充分发挥综合行政执法优势，解决执法片面化、单一化问题。与住宅小区、工业园区、商业写字楼等物业管理单位建立信息上报机制，督促符合条件的小额工程建设单位严格执行开工建设信息录入备案，并监督建设各方从严落实安全主体责任。

在村居组织一次宣传学习，举一反三，监督村居在其辖区或管理范围内发现涉嫌新增在建违法建设的，应当立即向镇街报告，并予以劝阻；查找容易受天气影响的风险点和危险源，制定台账，定期巡查，防止只发通知，无跟踪落实的情况，切实做好应对恶劣天气风险叠加的安全防御工作，防范同类事故的发生。

附件：番禺区南村镇万科红郡小区“3·25”一般坍塌事故调查处理组成员同意结案签名表

番禺区南村镇万科红郡小区“3·25”

一般坍塌事故调查处理组

2022年6月24日